佛山百利丰建材有限公司“9.26”高处 坠落事故调查报告

2018年9月26日，位于佛山市三水区白坭镇进港大道的佛山百利丰建材有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区安全生产监督管理局组织区纪委监委、市公安局三水分局、区国土城建和水务局（住建）、区局、区总工会、白坭镇政府等单位人员，组成佛山百利丰建材有限公司“9.26”高处坠落事故调查组，对事故进行调查。调查组通过调查取证，查清原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、车间更换瓦顶、补漏工程相关概况

（一）工程概况

工程名称：车间更换瓦顶、补漏工程；工程内容：对佛山百利丰建材有限公司压机车间等车间顶棚的破损石棉瓦进行更换、补漏；工程造价：用2厘米厚白色PVC胶瓦（红波厂），造价55元/平方米，防火隔热瓦0426（钢壹），造价52元/平方米；2、局部补漏用2厘米厚1.13白色PVC胶瓦（祥方米；3、换横条（4*4国标）150元/条；4、承包方负责包工、包料、包外请吊机费用，进材料时双方共同点数确认材料，修复好后按实际丈量方数关间：2018年9月16日。

（二）工程发包方概况

佛山百利丰建材有限公司（下称百利丰公司）：该单位成立于1998年12月1日，营业期限至2022年11月24日，位于佛山市三水区白坭镇进港大码：914406****，法定代表人：潘锐根，类型：有限责任公司（台港澳法人独资），注册资本壹仟叁佰陆拾万美元，经营范围：生产经营陶瓷卫生洁制品。产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=

（三）工程承包方概况

胡生雄，男，汉族，1975年10月26日生，身份证号码430723****，住址湖南省澧县双龙乡****。

事故发生地点：百利丰公司压机车间。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2018年9月26日上午约8时10分，朱佑华、邓雪锋、邓泽锋、陈灿辉、邓金华共5名外来施工人员来到百利丰公司。其中朱佑华、邓雪锋、邓泽锋压机车间顶棚开始进行更换瓦顶、补漏施工，邓金华则在另一个车间。

至上午约10时35分，朱佑华在拉动新瓦时，踩到没有桁条支撑的旧瓦，旧瓦因老化负荷过重发生破碎，朱佑华随着被踩碎的旧瓦从高约9米的顶

(二)事故救援情况

事故发生后，邓泽锋立即拨打了120请求救援，邓雪锋致电通知邓金华，并先后从顶棚下到地面查看情况，邓金华接情况后致电通知胡生雄、百赶到现场的施工人员、邓金华、胡生雄、吴勇华等人看到朱佑华躺在地上，陷入昏迷，身上还系着安全带，安全帽已经脱落，头部和耳朵在流血，地分钟后救护车、警察先后到场，医护人员立即对朱佑华进行抢救，经抢救约半小时后宣布死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、白坭镇政府高度重视，公安、安监、白坭镇政府等部门工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，白坭安监分局责令百利丰公司立即全厂停产停业整顿，对全厂进行安全评价，经复查合格后方可复工。

（四）善后处理情况

经协调，死者家属在9月30日已与百利丰公司、胡生雄达成谅解并签订人民调解协议书，10月3日对死者遗体进行了火化且赔偿款项已支付到位水返回老家。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山百利丰建材有限公司“9.26”高处坠落事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下:

死者：朱佑华，男，汉族，1966年4月10日出生，身份证号码：440128****，住址：广东省佛冈县龙山镇****。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于百利丰公司压机车间，顶棚离地高约9米，并留下一个被踩穿面积约2平方米的窟窿。地面遗留有一滩血迹、若干掉落的旧瓦和朱全帽。

（二）调查情况

经查阅档案资料和对百利丰公司法定代表人兼总经理潘锐根、行政经理罗但家、安全专员吴勇华、压机车间主任梁辉淦、压机车间技术员张志工程有限公司广州第一分公司（下称长兴建筑广州分公司）负责人兼经理陈健文、副经理张太标、承包方胡生雄、施工人员邓雪锋、邓泽锋、陈灿查，发现存在以下情况:

百利丰公司：1.因台风“山竹”把百利丰公司部分车间顶棚吹坏了，所以在台风过后的9月18日，罗但家找到胡生雄（声称自己是长兴建筑广州料车间、压机车间进行更换瓦顶、补漏，签订了《车间更换瓦顶、补漏工程承包合同》、《施工现场安全管理及危险告知书》、《安全施工管理协议工包料和双方的安全管理职责；2.签订合同及相关协议后，罗但家曾安排下属向白坭安监分局报告该工程，但因缺少施工方案所以未能完成报告。随问报告进度时未如实反映该情况，接着在未补充施工方案的情况下罗但家于9月25日通知了胡生雄准备好施工材料、翌日进场施工；3.9月25日晚上，议，潘锐根、罗但家、吴勇华、胡生雄、邓金华、梁辉淦以及其他需要维修顶棚的车间主任参加了该会议。会议上明确说了石棉瓦不能直接踩踏，要走动。同时明确了罗但家为工程负责人，吴勇华为工程安全管理人员，车间主任协管辖区车间维修工程的安全管理，但百利丰公司一直未就外来施工主任、车间兼职安全员进行培训；4.9月25日，吴勇华曾致电通知胡生雄翌日开始施工前需先进行安全技术交底等安全培训，并在培训后才能施工，但施工前只到人事部办理了出入证就开始施工，并未通知吴勇华等百利丰公司相关管理人员；5.百利丰公司未对施工人员进行安全技术交底、高处作竹”过后，百利丰公司的压机车间、原料车间等车间共有3个点同时进行更换瓦顶、补漏的危险作业，但均安排由吴勇华跟进安全管理，百利丰公司在手安排存在不足。

胡生雄：1.2018年6月24日，胡生雄曾挂靠在长兴建筑广州分公司承包了百利丰公司原料车间的泥仓搭棚工程，并提供了长兴建筑广州分公司及等复印件给百利丰公司，随后签订了书面合同。其中发包方是百利丰公司，承包方是长兴建筑广州分公司，双方均盖上公章，胡生雄作为承包方代表在更换瓦顶、补漏工程合同签订中，胡生雄声称自己作为长兴建筑广州分公司的代表在合同等协议上签了字，并把准备签订的《车间更换瓦顶、补漏工工现场安全管理及危险告知书》、《安全施工管理协议》取走，然后把6月份合同上长兴建筑广州分公司的公章进行了扫描印在了上述合同、协议中，谎称是长兴建筑广州分公司盖的公章；2.胡生雄在承包更换瓦顶、补漏工程后，因人手不足找来邓金华等人进行施工，口头约定了由施工人员包工不双方未签订书面协议，同时由施工人员自带安全帽、安全带；3.邓金华等施工人员在9月24日晚到达三水，9月25日下午进场把新瓦吊上车间顶棚，9月4.胡生雄带领邓金华等施工人员进场，但未通知吴勇华等百利丰公司相关管理人员、未办理高处作业审批；5.未严格审核邓金华等施工人员不具有高未按安全协议的约定职责制定高处作业施工方案；7.未按安全协议的约定职责对施工现场派驻安全管理人员；8.有口头提醒施工人员注意安全，但未培训和教育并建立相关档案资料。

长兴建筑广州分公司：陈健文、张太标均表示不清楚百利丰公司车间更换瓦顶、补漏工程，没有就该工程与百利丰公司的相关人员、胡生雄联该工程的相关文件。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次事故的直接原因是：朱佑华身为施工人员，安全生产意识淡薄，未铺胶瓦直接在石棉瓦上踩踏、按规定扣上安全绳，安全帽未系扣带，导致踩破石棉瓦坠落时身上安全防护措施均未能发挥作用。

2.间接原因

百利丰公司安全责任落实不到位，未完成白坭安监分局要求的外包工程报告工作就仓促施工、赶工，下达外包工程安全监管职责给车间主任却全培训，对施工人员进场的跟踪、衔接脱位，在外包工程安全管理工作上的人手安排不足。

胡生雄安全责任落实不到位，冒认长兴建筑广州分公司代表无资质承包工程，带领施工人员进场未与百利丰公司有效衔接，安排无资质人员施定职责制定高处作业施工方案及派驻现场安全管理人员，未按要求对施工人员进行安全培训。

（四）事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山百利丰建材有限公司“9.26”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

1.朱佑华身为施工人员，安全生产意识淡薄，违章操作，对事故的发生负有直接责任。

2.百利丰公司安全责任落实不到位，未完成白坭安监分局要求的外包工程报告工作就仓促施工、赶工，下达外包工程安全监管职责给车间主任安全培训，对施工人员进场的跟踪、衔接脱位，在外包工程安全管理工作上的人手安排不足，对事故的发生负有管理责任。

3.百利丰公司行政经理罗但家未完成白坭安监分局要求的外包工程报告工作、未如实向单位主要负责人汇报报告进度情况就仓促施工、赶工，理责任。

4.胡生雄安全责任落实不到位，冒认长兴建筑广州分公司代表无资质承包工程，带领施工人员进场未与百利丰公司有效衔接，安排无资质人员约定职责制定高处作业施工方案及派驻现场安全管理人员，未按要求对施工人员进行安全培训，对事故的发生负有主要责任。

（二）经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故如下:

1.责任人朱佑华已经死亡不再予以追究;

2.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对百利丰公司进行行政处理;

3.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对胡生雄进行行政处理;

4.由区安监局责令百利丰公司依据公司安全生产责任制等规章制度对行政经理罗但家未完成白坭安监分局要求的外包工程报告工作、未如实向报告进度情况就仓促施工、赶工的失职行为进行处理。

六、事故防范及整改措施

该起生产安全事故，充分暴露出外包工程施工人员安全意识淡薄，企业对外来施工人员监管不足的问题。各企业必须认真吸取事故教训，切实作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取教训，加强警示教育

白坭镇政府要严格落实属地监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，切实履行安全责任，在接下来的镇安全生产会议上通报该事警示教育。

（二）约谈企业负责人，树立红线意识

白坭镇政府要及时约谈百利丰公司安全生产负责人，向其宣传企业应履行的安全生产管理职责，督促企业切实加强安全生产工作的红线意识，配备，严防类似事故再次发生。

（三）纳入重点监管,加强日常巡查

白坭镇政府要将事故企业纳入年度执法重点企业名单，

对发现的问题责令限期整改并依法进行立案处理，强化其安全生产管理工作。

佛山百利丰建材有限公司“9.26”高处坠落事故调查组

2018年12月5日